P U T U S A N
Nomor 948/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Rahmad Fauzi.
2. Tempat lahir : Medan.
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 13 Juli 1994.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Karya Bakti No.52 Lk.IX, Kel. Indra Kasih, Kec. Medan Tembung, Kota Medan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan (Pertama), sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 948/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 948/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M, Rahmad Fauzi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa M. Rahmad Fauzi dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening tembus pandang berat kotornya 2,15 (dua koma satu lima) gram bruto dan berat bersihnya 1,03 (satu koma kosong tiga) gram netto.
   - 1 (satu) buah sekop / sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik ;-
   - 1 (satu) buah dompet Kecil ;

   Dirampas untuk dimusnahkan.
   - Uang tunai sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

   Dirampas untuk Negara.
4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa M.RAHMAD FAUZI pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 19.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di sebuah rumah di Jalan Karya Bakti Kel Indra Kasih Kec Medan Tembung Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman sebanyak 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang seluruhnya seberat 1,03 (satu koma nol tiga) gram netto ", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula saksi Doclas L Tobing, SH, saksi Yudha Nasution, SH,MH dan saksi Riyan Pranata, SH anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya pelaku melakukan peredaran narkotika dan sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu di Jalan Karya Bakti Kel Indra Kasih Kec Medan Tembung Kota Medan. atas informasi tersebut selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan terhadap imformasi tersebut.

Bahwa selanjutanya saksi-saksi bersama Tim Unit I Subdit Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh Akp Sumpono selaku Kanit langsung menuju lokasi di Jalan Karya Bakti Kel Indra Kasih Kec Medan Tembung Kota Medan, kemudian saksi Yudha Nasution, SH,MH (melakukan pembelian terselubung) menjumpai Terdakwa yang saat itu sedang berada didepan sebuah rumah dibawah pohon dan memesan kepada Terdakwa paket sabu harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan mengatakan "bang beli seratus ribu bang" kemudian pada saat itu Terdakwa megambil satu bungkus narkotika jenis sabu dari sebuah dompet warna hitam yang dipegang ditangan kiri Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa hendak menyerahkan sabu tersebut selajutnya saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang seluruhnya seberat 1,03 (satu koma nol tiga) gram netto, 1 (satu) buah sendok /sekop narkotika sabu yang terbuat dari pipet plastik, uang sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna hitam.

Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Iswadi (Dalam Lidik) dengan cara membeli narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dijual kembali dengan mengharapkan keuntungan.

Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 08 Maret 2024 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa M.Rahmad Fauzi berupa 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang dengan berat 1,03 (satu koma nol tiga) gram netto untuk kepentingan pemeriksaan labfor dan kemudian sisa dari pemeriksaan labfor seberat 0,5 (nol koma lima) dikembalikan kepada Penyidik guna untuk pemeriksaan di Persidangan.

Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab : 1259/NNF/2023, tanggal 15 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,M Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh. Wa Kabid Labfor Polda Sumut AKBP Dr Ungkap Siahaan, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik Terdakwa atas nama M. RAHMAD FAUZI adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa M.RAHMAD FAUZI pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 19.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di sebuah rumah di Jalan Karya Bakti Kel Indra Kasih Kec Medan Tembung Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebanyak 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang seluruhnya seberat 1,03 (satu koma nol tiga) gram netto”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula saksi Doclas L Tobing, SH, saksi Yudha Nasution, SH,MH dan saksi Riyan Pranata, SH anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya pelaku melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

peredaran narkotika dan sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu di Jalan Karya Bakti Kel Indra Kasih Kec Medan Tembung Kota Medan. atas informasi tersebut selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan terhadap imformasi tersebut.

Bahwa selanjutanya saksi-saksi bersama Tim Unit I Subdit Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh Akp Sumpono selaku Kanit langsung menuju lokasi di Jalan Karya Bakti Kel Indra Kasih Kec Medan Tembung Kota Medan, kemudian saksi Yudha Nasution, SH,MH (melakukan pembelian terselubung) menjumpai Terdakwa yang saat itu sedang berada didepan sebuah rumah dibawah pohon dan memesan kepada Terdakwa paket sabu harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan mengatakan “bang beli seratus ribu bang” kemudian pada saat itu Terdakwa megambil satu bungkus narkotika jenis sabu dari sebuah dompet warna hitam yang dipegang ditangan kiri Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa hendak menyerahkan sabu tersebut selajutnya saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang seluruhnya seberat 1,03 (satu koma nol tiga) gram netto, 1 (satu) buah sendok /sekop narkotika sabu yang terbuat dari pipet plastik, uang sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna hitam.

Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Iswadi (Dalam Lidik) dengan cara membeli narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dijual kembali dengan mengharapkan keuntungan.

Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa perbuatan Terdakwa Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 08 Maret 2024 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa M.Rahmad Fauzi berupa 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang dengan berat 1,03 (satu koma nol tiga) gram netto untuk kepentingan pemeriksaan labfor dan kemudian sisa dari pemeriksaan labfor seberat 0,5 (nol

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

koma lima) dikembalikan kepada Penyidik guna untuk pemeriksaan di Persidangan.

Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab : 1259/NNF/2023, tanggal 15 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,M Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh. Wa Kabid Labfor Polda Sumut AKBP Dr Ungkap Siahaan, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik Terdakwa atas nama M. RAHMAD FAUZI adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yudha Nasution, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
   - Bahwa saksi Yudha Nasution, S.H., saksi Riyan Pranata, S.H., dan saksi Doclas L. Tobing, S.H., yang merupakan petugas kepolisian Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024, sekira pukul 19.00 wib, bertempat di Jalan Karya Bakti, Kel. Indra Kasih, Kec. Medan Tembung, Kota Medan tepatnya didepan sebuah rumah;
   - Bahwa sebabnya saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
   - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening tembus pandang berat kotornya 2,15 (dua koma satu lima) gram bruto dan berat bersihnya 1,03 (satu koma kosong tiga) gram netto, 1 (satu) buah sekop / sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah dompet Kecil, dan uang tunai sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap saksi menginterogasi Terdakwa dengan menanyakkan dari siapa narkotika jenis sabu tersebut diperolehnya dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening tembus pandang seberat 1,03 (satu koma nol tiga) gram netto tersebut diperoleh atau dibelinya seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang bernama ISWADI (DPO) pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Keluarga Kel. Indra Kasih, Kec. Medan Tembung tepat pinggir jalan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk dijual kembali kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan Narkotika jenis sabu tersebut didaerah Jalan Karya Bakti Kel. Indra Kasih Kec. Medan Tembung Kota Medan dengan cara diecer mulai paket harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan harga paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan saat itu memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa harga paket Rp.100.000,-. Apabila narkotika jenis sabu tersebut berhasil terjual maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), per gramnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Dit. Resnarkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya;

Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Doclas L. Tobing, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa saksi Yudha Nasution, S.H., saksi Riyan Pranata, S.H., dan saksi Doclas L. Tobing, S.H., yang merupakan petugas kepolisian Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024, sekira pukul 19.00 wib, bertempat di Jalan Karya Bakti, Kel. Indra Kasih, Kec. Medan Tembung, Kota Medan tepatnya didepan sebuah rumah;
- Bahwa sebabnya saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah berupa 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening tembus pandang berat kotornya 2,15 (dua koma satu lima) gram bruto dan berat bersihnya 1,03 (satu koma kosong tiga) gram netto, 1 (satu) buah sekop / sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah dompet Kecil, dan uang tunai sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap lalu saksi menginterogasi Terdakwa dari siapa narkotika jenis sabu tersebut diperolehnya dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening tembus pandang seberat 1,03 (satu koma nol tiga) gram netto tersebut diperoleh atau dibelinya seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang bernama ISWADI (DPO) pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Keluarga Kel. Indra Kasih, Kec. Medan Tembung tepat pinggir jalan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan Narkotika jenis sabu tersebut didaerah Jalan Karya Bakti Kel. Indra Kasih Kec. Medan Tembung Kota Medan dengan cara diecer mulai paket harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan harga paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan saat itu memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa harga paket Rp.100.000,-. Apabila narkotika jenis sabu tersebut berhasil terjual maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), per gramnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Dit. Resnarkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya;

Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa membenarkan Keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Yudha Nasution, S.H., saksi Riyan Pranata, S.H., dan saksi Doclas L. Tobing, S.H., yang merupakan petugas kepolisian Polda Sumut, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024, sekira pukul 19.00 wib, bertempat di Jalan Karya Bakti, Kel. Indra Kasih, Kec. Medan Tembung, Kota Medan tepatnya didepan sebuah rumah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa adalah berupa 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening tembus pandang berat kotornya 2,15 (dua koma satu lima) gram bruto dan berat bersihnya 1,03 (satu koma kosong tiga) gram netto, 1 (satu) buah sekop / sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah dompet Kecil, dan uang tunai sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari ISWADI (DPO) dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) bungkus seberat ± 1 (satu) gram seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa menjumpai ISWADI (DPO) di Jalan Keluarga Kel. Indra Kasih, Kec. Medan Tembung tepat pinggir jalan, setelah Terdakwa membeli dan menerima Narkotika jenis shabu tersebut dari ISWADI (DPO) kemudian Terdakwa mengantongi kemudian membawa ke rumah Terdakwa untuk dipaketi menjadi 9 (sembilan) bungkus dan 1 (satu) bungkus berhasil Terdakwa jual seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk dijual kembali kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan Narkotika jenis sabu tersebut didaerah Jalan Karya Bakti Kel. Indra Kasih Kec. Medan Tembung Kota Medan dengan cara diecer mulai paket harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan harga paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan saat itu memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa harga paket Rp.100.000,-. Apabila narkotika jenis sabu tersebut berhasil menjual dengan keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), per gramnya;
- Bahwa Terdakwa menjual beli Narkotika jenis shabu-shabu sejak tahun 2016 hingga Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada tahun 2019;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Dit. Resnarkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening tembus pandang berat kotornya 2,15 (dua koma satu lima) gram bruto dan berat bersihnya 1,03 (satu koma kosong tiga) gram netto.
- 1 (satu) buah sekop / sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik,
- 1 (satu) buah dompet Kecil, dan
- uang tunai sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Yudha Nasution, S.H., saksi Riyan Pranata, S.H., dan saksi Doclas L. Tobing, S.H., yang merupakan petugas kepolisian Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024, sekira pukul 19.00 wib, bertempat di Jalan Karya Bakti, Kel. Indra Kasih, Kec. Medan Tembung, Kota Medan tepatnya didepan sebuah rumah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa adalah berupa 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening tembus pandang berat kotornya 2,15 (dua koma satu lima) gram bruto dan berat bersihnya 1,03 (satu koma kosong tiga) gram netto, 1 (satu) buah sekop / sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah dompet Kecil, dan uang tunai sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari ISWADI (DPO) dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) bungkus seberat ± 1 (satu) gram seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa menjumpai ISWADI (DPO) di Jalan Keluarga Kel. Indra Kasih, Kec. Medan Tembung tepat pinggir jalan, setelah Terdakwa membeli dan menerima Narkotika jenis shabu tersebut dari ISWADI (DPO) kemudian Terdakwa kantongi dan membawa ke rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa paketi menjadi 9 (sembilan) bungkus dan 1 (satu) bungkus telah berhasil Terdakwa jual seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk dijual kembali kepada pembeli dan Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memperoleh keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), per gramnya;

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu sudah sejak tahun 2016 hingga Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada tahun 2019;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1259/NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. Fani Miranda,S.T., bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,03 (satu koma nol tiga) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama M. Rahmad Fauzi, dengan kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika yang dianalisis milik Terdakwa atas nama M. Rahmad Fauzi adalah benar mengandung Metamfetima dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dihubungkan dengan Surat Perintah Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti, No.SP-Sita/87-C/III/2024/Ditresnarkoba, tertanggal 8 Maret 2024 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut yang menyatakan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa M. Rahmad Fauzi berupa 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang dengan berat 1,03 (satu koma nol tiga) gram netto untuk kepentingan pemeriksaan labfor dan kemudian sisa dari pemeriksaan labfor seberat 0,5 (nol koma lima);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar,atau menyerahkan Narkotika Golongan I .

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (error in subjecto);

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama M. Rahmad Fauzi yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-/L.2.10.3/Enz.2/Mdn/05/2024 tanggal 11 Juni 2024, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum “Tanpa Hak” adalah tidak memiliki kewenangan menurut hukum atau tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang melawan hukum positif, bahwa pasal 7 UU No 35 tahun 2009 menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanaan Kesehatan atau Ilmu Pengetahuan dan berdasarkan pasal 8 UU No 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi Yudha Nasution, S.H., saksi Riyan Pranata, S.H., dan saksi Doclas L. Tobing, S.H., yang merupakan anggota kepolisian Polda Sumut telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024, sekira pukul 19.00 wib, bertempat di Jalan Karya Bakti, Kel. Indra Kasih, Kec. Medan Tembung, Kota Medan tepatnya didepan sebuah rumah, dan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa petugas kepolisian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening tembus pandang berat kotornya 2,15 (dua koma satu lima) gram bruto dan berat bersihnya 1,03 (satu koma kosong tiga) gram netto, 1 (satu) buah sekop / sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah dompet Kecil, dan uang tunai sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang,bahwa terhadap kepemilikan barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,03 (satu koma nol tiga) gram Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan, dengan demikian unsur “tanpa hak ” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual,membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I .

Menimbang,bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka perbuatan Terdakwa tersebut telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Yudha Nasution, S.H., saksi Riyan Pranata, S.H., dan saksi Doclas L. Tobing, S.H., yang merupakan petugas kepolisian Polda Sumut telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024, sekira pukul 19.00 wib, bertempat di Jalan Karya Bakti, Kel. Indra Kasih, Kec. Medan Tembung, Kota Medan tepatnya didepan sebuah rumah dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dari tangan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening tembus pandang berat kotornya 2,15 (dua koma satu lima) gram bruto dan berat bersihnya 1,03 (satu koma kosong tiga) gram netto, 1 (satu) buah sekop / sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah dompet Kecil, dan uang tunai sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa bermula saksi Doclas L Tobing, SH, saksi Yudha Nasution, SH,MH dan saksi Riyan Pranata, SH anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya pelaku melakukan peredaran narkotika dan sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu di Jalan Karya Bakti Kel Indra Kasih Kec Medan Tembung Kota Medan. atas informasi tersebut selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Selanjutanya saksi-saksi bersama Tim Unit I Subdit Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh Akp Sumpono selaku Kanit langsung menuju lokasi di Jalan Karya Bakti Kel Indra Kasih Kec Medan Tembung Kota Medan, kemudian saksi Yudha Nasution, SH,MH (melakukan penyamaran sebagai pembeli) menjumpai Terdakwa yang saat itu sedang berada didepan sebuah rumah dibawah pohon dan memesan kepada terdakwa paket sabu harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan mengatakan “bang beli seratus ribu bang” kemudian pada saat itu terdakwa megambil satu bungkus narkotika jenis sabu dari sebuah dompet warna hitam yang dipegang ditangan kiri terdakwa, kemudian pada saat terdakwa hendak menyerahkan sabu tersebut selajutnya saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang seluruhnya seberat 1,03 (satu koma nol tiga) gram netto, 1 (satu) buah sendok /sekop narkotika sabu yang terbuat dari pipet plastik, uang sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Iswadi (Dalam Lidik) dengan cara membeli narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dijual kembali dengan mengharapkan keuntungan

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual beli Narkotika jenis shabu-shabu sudah sejak tahun 2016 dan dihubungkan dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1259/NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. Fani Miranda,S.T., bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,03 (satu koma nol tiga) gran diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama M. Rahmad Fauzi, dengan kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika yang dianalisis milik Terdakwa atas nama M. Rahmad Fauzi adalah benar mengandung Metamfetima dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dihubungkan dengan Surat Perintah Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti, No.SP-Sita/87-C/III/2024/Ditresnarkoba, tertanggal 8 Maret 2024 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut yang menyatakan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa M. Rahmad Fauzi berupa 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang dengan berat 1,03 (satu koma nol tiga) gram netto untuk kepentingan pemeriksaan labfor dan kemudian sisa dari pemeriksaan labfor seberat 0,5 (nol koma lima);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas jelas bahwa peran Terdakwa sebagai Penjual Narkotika jenis shabu-shabu yang termasuk Golongan I, dengan demikian unsur sebagai menjual beli Narkotika Golongan I" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang,bahwa dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pidananya bersifat kumulatif selain pidana penjara dijatuhkan juga dikenakan pidana denda dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening tembus pandang berat kotornya 2,15 (dua koma satu lima) gram bruto dan berat bersihnya 1,03 (satu koma kosong tiga) gram netto, 1 (satu) buah sekop / sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah dompet Kecil, adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk Dimusnahkan. Dan barang bukti uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) adalah uang hasil keuntungan dari melakukan tindak pidana kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **"M. Rahmad Fauzi"** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; _____

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara tersebut;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening tembus pandang berat kotornya 2,15 (dua koma satu lima) gram bruto dan berat bersihnya 1,03 (satu koma kosong tiga) gram netto.
- 1 (satu) buah sekop / sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik ;
- 1 (satu) buah dompet Kecil ;

Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, oleh kami, Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arfan Yani, S.H., dan Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Siahaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Erning Kosasih, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa melalui sidang teleconference.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Arfan Yani, S.H .	Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.
Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Emmy Siahaan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)